

# Relatório Estratégico Definitivo — Caso Júlio Pereira Marcos

Análise da Petição Oficial do Advogado (29/07/2026), Prova dos Autos e Julgamento no STJ

CLIENTE  
Júlio Pereira Marcos

ADVOGADO  
Dr. Gabriel Alves Guimarães

TRIBUNAL / ÓRGÃO  
STJ — 6ª Turma (HC 1.116.750)

RELATOR  
Min. Og Fernandes

## 1 Ficha Técnica e Situação em Tempo Real

| INSTÂNCIA / PARÂMETRO              | SITUAÇÃO PROCESSUAL CONCRETA E VERIFICADA                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação Prisional                 | Preso preventivamente desde <b>12/05/2026</b> (3 meses e 10 dias de custódia efetiva) no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu/RJ).           |
| Superior Tribunal de Justiça (STJ) | <b>HC 1.116.750 / RJ</b> concluso para decisão do Relator Ministro Og Fernandes desde <b>13/08/2026 às 17:45</b> (com parecer do MPF já juntado). |
| 1ª Instância (Búzios)              | Processo desmembrado nº <b>0023013-51.2021.8.19.0078</b> em fase de <i>Processamento</i> na serventia cartorária.                                 |
| 2ª Instância (TJRJ)                | HC denegado em 11/06/2026 pela 7ª Câmara Criminal; Recurso Ordinário Constitucional (ROC) tempestivamente remetido a Brasília.                    |

## 2 Cronologia Real dos Fatos

### Março a Setembro / 2021 — Fatos Investigados

Operação Delivery deflagrada pela 127ª DP de Armação dos Búzios/RJ (Inquérito Policial 127-00370/2021).

### 27/01/2022 — Decreto Originário de Prisão

Expedido mandado de prisão cautelar pelo Juízo de Búzios.

### 02/08/2022 — LIBERDADE DE TODOS OS CORRÉUS

O Juízo de Búzios concedeu liberdade a todos os 5 corréus do processo principal por excesso de prazo atribuível ao Estado (inclusive ao réu em posse de entorpecente).

### 05/05/2026 — Impetração de HC Preventivo no TJRJ

Estando em liberdade, Júlio constitui advogado e impetra HC preventivo buscando a tutela jurisdicional.

### 12/05/2026 — Prisão Efetiva de Júlio

Mandado cumprido após 4 anos fora do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) por inércia sistêmica.

### 24/07/2026 — Decisão Nula de 2 Linhas em Búzios

Juiz Danilo Marques Borges rejeita a revogação da prisão sem apresentar fundamentação própria (fl. 1297).

### 29/07/2026 — Petição Oficial do Dr. Gabriel (12 Páginas)

Advogado protocola novo remédio constitucional demonstrando a nulidade da decisão e quebra de isonomia.

### 3 As 4 Teses Oficiais Protocoladas pelo Advogado

#### 1. Nulidade Absoluta da Decisão de 1ª Instância (fl. 1297)

ART. 315, §2º, CPP

O Juiz de Búzios indeferiu a liberdade limitando-se a declarar: "Acolho a manifestação ministerial de fls. 1293/1294 e AADOTO COMO INTEGRAL RAZÃO DE DECIDIR. Logo, rejeito o pleito libertário.". A defesa demonstrou que a decisão por adesão cega viola a garantia constitucional da fundamentação e o Pacote Anticrime.

"A técnica de fundamentação per relationem não dispensa considerações, ainda que mínimas, sobre elementos concretos do fato."  
(STJ, HC 457.303/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma).

#### 2. Quebra de Isonomia e Extensão da Soltura dos Corréus

ART. 580, CPP

A soltura dos demais 5 corréus em 02/08/2022 fundou-se em motivo estritamente **objetivo** (demora e falhas do aparelho judiciário). Pelo Art. 580 do CPP, a manutenção exclusiva de Júlio no cárcere gera discriminação ilegal. A defesa rechaçou a Súmula 64/STJ comprovando que a demora decorreu da falha de registro no BNMP.

#### 3. Fragilidade Probatória Admitida pelos Próprios Policiais

PROVA ORAL EM AII

A petição confronta a acusação com as declarações prestadas em audiência pelos Delegados de Polícia:

- **Materialidade Zero:** Nenhuma grama de entorpecente foi apreendida com Júlio.
- **Ausência de Perícia:** Não foi realizado confronto vocálico nas interceptações telefônicas.
- **Inexistência de Facção:** Delegados admitiram que não havia hierarquia, armas ou organização estruturada.

#### 4. Falta de Contemporaneidade e Desmonte de Falso Antecedente

ART. 312, §2º, CPP

O Promotor alegou falsa reincidência por tráfico. A defesa provou documentalmente que o processo de Rio Bonito (0001492-25.2016.8.19.0046) foi **DECLASSIFICADO para o Art. 28 (porte para uso próprio)**, sendo Júlio tecnicamente primário, com ocupação lícita (técnico de informática) e residência fixa.

### 4 Mapeamento Real da 6ª Turma do STJ

| MINISTRO / PAPEL                            | PERFIL TÉCNICO VERIFICADO                                                                          | PRECEDENTES REAIS MAPEADOS                                                                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Min. Og Fernandes</b><br>RELATOR DO CASO | Rigorous e formal; anula preventivas lastreadas em fundamentação abstrata ou desídia estatal.      | <b>HC 1.002.290/SP</b> (soltura por falta de fundamentação)<br><b>AgRg HC 940.623/RJ</b> (reformou TJRJ para tornozeleira) |
| <b>Min. Sebastião Reis Jr.</b><br>Vogal     | O mais garantista do STJ; líder em substituição de prisão por cautelares em tráfico.               | <b>HC 828.070/RJ</b> (reformou TJRJ)<br><b>HC 798.690/SC</b> (tornozeleira em delito sem violência)                        |
| <b>Min. Rogério Schietti Cruz</b><br>Vogal  | Maior autoridade processual penal; combate excessos de fundamentação e prisões automáticas.        | <b>HC 598.051/SP</b> (Leading case sobre garantias)<br><b>HC 573.144/SP</b> (cautelares em arts. 33 e 35)                  |
| <b>Min. Saldanha Palheiro</b><br>Vogal      | Ex-Desembargador do TJRJ; autor do precedente exato citado contra decisões <i>per relationem</i> . | <b>HC 457.303/TO</b> (precedente usado pelo Dr. Gabriel)<br><b>HC 636.740/RJ</b> (Caso Crivella — cautelares no RJ)        |

## 5 Matriz de Risco: Pontos Fortes vs. Desafios Reais

### Pontos Determinantes a Favor

- ✓ Decisão de Búzios (fl. 1297) é nula de pleno direito por ter apenas 2 linhas.
- ✓ Isonomia do Art. 580 do CPP: 5 corréus soltos há 4 anos.
- ✓ Nenhuma apreensão de droga com Júlio nos autos.
- ✓ Erro material do Promotor (falsa alegação de tráfico anterior).
- ✓ Boa-fé processual com impetração de HC preventivo prévio.

### Desafios & Pontos de Atenção

- ⚠ Período de 2022 a 2026 sem localização é explorado pelo MP como risco de fuga.
- ⚠ Acórdão unânime de 2ª instância do TJRJ impõe cognição estrita no STJ.
- ⚠ A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória profunda.

## 6 Cenário Realista de Julgamento no STJ

### Estimativa Ponderada de Desfecho no STJ:

